

第八章 犯罪主观方面

第一节 犯罪主观方面概述

【考点 1：犯罪主观方面概念与特征】

(1) 犯罪主观方面是指行为人对其实施的行为所必然或可能引起的危害社会的结果所持的心理态度，是行为人构成犯罪并承担刑事责任的主观基础；

(2) 包括罪过（犯罪故意和犯罪过失）、犯罪目的和犯罪动机等因素，其中罪过是犯罪构成的必备要素和核心内容；

(3) 犯罪目的属于犯罪构成的选择要素，犯罪动机本身不是独立的犯罪构成要素，但对定罪量刑具有一定影响；

(4) 犯罪主观方面必须是支配行为人实施危害行为的心理状态，单纯的反射动作、无意识动作、绝对强制下的动作不构成犯罪；

(5) 犯罪主观方面主要体现为对行为危害结果的心理态度，包括已经发生的实际危害结果和可能但尚未发生的危害结果；

(6) 犯罪主观方面具有法定性，我国刑法总则明确规定了故意与过失两种罪过形式，分则条文通过“故意……”、“明知……”、“以……为目的”等表述表明行为人的心理状态；

(7) 犯罪主观方面是一切犯罪必须具备的要件，我国刑法坚持主客观相统一原则，既反对主观归罪，也反对客观归罪。

〈示例〉在过失犯罪中，行为人就其实施的行为而言是有意的，但对危害结果的发生持否定态度；

〈注意〉刑法意义上的行为特指受人的大脑支配的行为，任何犯罪都必须是在一定的心理状态支配下实施的有意识、有意志的行为；

〈易错点〉有些犯罪分则条文并未具体规定其主观方面，如伪造货币罪、强奸罪等，这是因为此类犯罪的主观方面明显属于故意。

第二节 犯罪故意

【考点 1：犯罪故意的概念与要素】

(1) 犯罪故意：明知自己的行为会造成危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生的心理态度；

(2) 与故意犯罪的区别：犯罪故意是罪过形式，故意犯罪是犯罪类型；

(3) 与一般生活故意的区别：刑法故意特指对危害结果的希望或放任态度；

〈示例〉：为制止持刀歹徒而将其打成重伤属正当防卫，有意打伤但无犯罪故意；

【考点 2：犯罪故意的认识因素】

(1) 明知内容：以犯罪构成要件事实为限，不包括定量因素（情节严重、数额较大等）；

(2) 对行为性质的认识：知道自己在做什么（偷还是抢、杀人还是伤害）；

(3) 对危害结果的认识：认识到行为会发生致他人死亡等危害结果；

(4) 对法定行为对象的认识：如雇用童工须明知对象是不满 16 周岁 未成年人；

(5) 对特定时间地点方法的认识：如非法狩猎须明知在禁猎区、禁猎期或使用禁用工具；

〈注意〉：明知包括确知和推定明知，后者指根据行为人认识能力和客观情况合理推断应当知道；

〈易错点〉：规范的犯罪构成要素（如财物他人性、文书淫秽性）只需达到同类外行人平行评价水平；

【考点 3：违法性认识问题】

(1) 通说：犯罪故意原则上只要求对社会危害性有认识，不要求对违法性有认识；

(2) 理由：刑法只要求明知行为会发生危害社会结果，认识到社会危害性自然知道行为被法律禁止；

(3) 特殊情形：确因不知违法导致不可能知道会发生危害社会结果的，不具有犯罪故意；

【考点 4：犯罪故意的意志因素】

(1) 希望：对危害结果抱积极追求态度，明显而坚决；

(2) 放任：对危害结果既不希望也不反对，采取听之任之态度，比较模糊随意；

(3) 意志因素是构成犯罪故意的决定性因素，是认定犯罪故意的主要依据；

【考点 5：犯罪故意的理论分类】

- (1) 行为故意与结果故意：前者以明知行为为主，后者以明知结果为主；
- (2) 确定故意与不确定故意：后者包括概括故意、择一故意、未必故意；
- (3) 实害故意与危险故意：对应实害结果和危险状态的认识；
- (4) 预谋故意与非预谋故意：是否经过策划；
- (5) 作为故意与不作为故意：对应不同行为形式；

【考点 6：直接故意】

- (1) 定义：明知行为会发生危害社会结果，并且希望这种结果发生；
- (2) 特点：具有明确犯罪目的，意志力较强，会排除困难促成结果发生；
- (3) 主观恶性：比间接故意更严重，量刑可酌情从重；
- (4) 犯罪形态：存在预备、未遂等未完成形态；

【考点 7：间接故意】

- (1) 定义：明知行为可能发生危害社会结果，并且放任这种结果发生；
- (2) 认识因素：只包括可能性认识，不包括必然性认识；
- (3) 意志因素：放任态度，听之任之、满不在乎、无所谓；
- (4) 三种表现形式：追求非犯罪目的时放任危害结果；追求犯罪目的时放任另一危害结果；突发性犯罪中不计后果；

〈案例〉：为防盗私设电网致他人伤亡；盗窃井盖放任车辆人员损伤；挣脱逃跑刺死抓捕者；

〈注意〉：间接故意犯罪以危害结果实际发生为必要条件；

【考点 8：直接故意与间接故意的区分】

- (1) 认识因素：直接故意可认识必然或可能发生，间接故意只能认识可能发生；
- (2) 意志因素：直接故意是希望，间接故意是放任；
- (3) 犯罪形态：直接故意存在未完成形态，间接故意必须有危害结果实际发生；

【考点 9：犯意转化与另起犯意】

- (1) 犯意转化：犯罪过程中改变故意导致此罪向彼罪转化，仍为一罪；
- (2) 另起犯意：停止原犯罪后另起其他犯罪故意，应数罪并罚；
- (3) 区分标准：前一犯罪是否停止；犯罪对象是否同一；侵害法益是否同一或同类；

〈案例〉：预备抢劫转为盗窃按盗窃罪论处；强奸中止后抢劫应强奸罪中止与抢劫罪并罚；

第三节 犯罪目的与犯罪动机

【考点 1：犯罪目的与犯罪动机概述】

- (1) 犯罪目的和犯罪动机同属行为人实施犯罪时的心理态度，只存在于直接故意犯罪中，不具普遍意义；
- (2) 多数情况下对定罪不发生直接影响，但刑法条文有明文规定时，成为定罪时需专门考虑的因素；

【考点 2：犯罪目的的概念与作用】

- (1) 犯罪目的是指行为人通过实施犯罪行为希望达到的某种危害社会的结果，即预期危害结果在行为人大脑中的反映；
- (2) 犯罪目的决定犯罪行为方向，回答做什么的问题，引导犯罪行为向预期目标迈进；
- (3) 大多数直接故意犯罪的危害结果较明显，犯罪目的已直观反映在行为中，立法无须专门规定；

〈示例〉盗窃罪以非法占有公私财物为目的，故意杀人罪以非法剥夺他人生命为目的；

〈易错点〉区分强奸罪和强制猥亵罪的关键在于是否有奸淫妇女的目的；贪污罪与挪用公款罪的界限在于是否具有永久性非法占有公款的目的；

【考点 3：目的犯的认定】

- (1) 部分直接故意犯罪因危害结果具有隐蔽性，刑法明确要求行为人必须具备特定目的才能成立，称为目的犯；

(2) 对目的犯而言，是否具备特定目的直接决定行为能否构成犯罪或构成何种犯罪；

(3) 特定目的是区分罪与非罪、此罪与彼罪的重要界限，体现立法者限缩刑法打击面的意图；

〈示例〉侵犯著作权行为只有以营利为目的才构成侵犯著作权罪，否则只是民事侵权行为；

〈对比〉绑架妇女儿童：以勒索财物或作人质为目的构成绑架罪，以出卖为目的构成拐卖妇女儿童罪；

【考点 4：我国刑法中的目的犯条文】

(1) 以非法占有为目的：集资诈骗罪（第 192 条）、贷款诈骗罪（第 193 条）、恶意透支信用卡诈骗罪（第 196 条第 2 款）、合同诈骗罪（第 224 条）；

(2) 以营利为目的：侵犯著作权罪（第 217 条）、销售侵权复制品罪（第 218 条）、赌博罪（第 303 条）；

(3) 以牟利为目的：走私淫秽物品罪（第 152 条）、高利转贷罪（第 175 条）、盗窃罪特殊情形（第 265 条）、倒卖文物罪（第 326 条）、制作贩卖淫秽物品罪（第 363 条）；

〈注意〉部分目的犯虽刑法分则无明文规定，但根据条文表述及条文关系，成立犯罪也必须具备一定目的，如盗窃罪；

【考点 5：犯罪动机的概念与特征】

(1) 犯罪动机是指引起和推动行为人实施犯罪行为，以满足某种需要的内心起因；

(2) 主要作用在于为犯罪行为提供动力支持，回答为什么做的问题；

(3) 形成须具备两个基本条件：行为人内在的需要和欲望；外界的诱因与刺激；

〈示例〉实践中常见的有贪财动机、报复动机、性欲动机、妒忌动机、政治动机等；

〈注意〉引发犯罪动机的需要往往是不良的、畸形的，但有些情形下并不具有反道德性，如大义灭亲中的正义感动机；

【考点 6：犯罪动机在定罪量刑中的作用】

(1) 犯罪动机不属于犯罪构成要件，一般不直接影响犯罪性质，但个别情况下会对定罪发生作用；

(2) 对某些情节犯而言，犯罪动机是衡量情节是否严重或恶劣的重要因素，定罪时应予考虑；

(3) 犯罪动机的作用主要体现在量刑方面，是重要的酌定量刑情节；

〈案例〉第 397 条滥用职权罪、玩忽职守罪中，“徇私舞弊”作为加重处罚情节，徇私实际就是一种动机；

〈对比〉同样故意杀人罪：谋财害命动机罪恶程度更深，可从重；义愤杀人罪恶程度相对较小，可从轻；

【考点 7：犯罪动机与犯罪目的的联系】

(1) 二者都是行为人实施直接故意犯罪过程中产生的主观心理活动，都反映行为人主观恶性程度；

(2) 犯罪目的以犯罪动机为前提和基础，犯罪动机促使犯罪目的形成，犯罪目的是犯罪动机的具体化；

【考点 8：犯罪动机与犯罪目的的区别】

(1) 形成时间顺序不同：犯罪动机产生在前，犯罪目的产生在后；

(2) 内容与表现形式不同：犯罪动机是内心起因或内在动力，比较隐蔽、抽象；犯罪目的是追求的客观结果在主观上的反映，比较直观、具体；

(3) 对应关系不同：同一犯罪目的可出于不同犯罪动机，相同犯罪动机也可能导致不同犯罪目的；

(4) 在定罪量刑中地位和作用不同：犯罪目的是犯罪构成的选择要素，既影响量刑又影响定罪；犯罪动机不是独立的犯罪构成要素，作用侧重于量刑，一般不单独对定罪产生影响；

〈示例〉故意杀人目的是非法剥夺他人生命，动机可能是泄愤报复，也可能是大义灭亲；

〈示例〉同样报复他人的动机，可能导致杀人、伤害、侮辱、诽谤等不同犯罪目的；

第四节 犯罪过失

【考点 1：犯罪过失的概念与特征】

(1) 犯罪过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见或已经预见但轻信能够避免，导致危害结果发生的一种心理态度；

(2) 犯罪过失包括认识因素（应当预见而没有预见，或已经预见而轻信能够避免）和意志因素（对危害结果持根本否定态度）；

(3) 犯罪过失主观恶性小于犯罪故意，处罚总体较轻，且必须与严重危害结果紧密联系；

〈注意〉犯罪过失与过失犯罪是不同概念：前者是罪过心理，后者是在犯罪过失支配下实施的犯罪行为；

〈易错点〉犯罪过失要求实害结果发生，犯罪故意并非都要求实害结果；

【考点 2：疏忽大意的过失】

(1) 疏忽大意的过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而未预见，以致发生这种结果的主观心理状态；

(2) 特征：行为人因疏忽大意而对危害结果的发生没有预见；行为人应当预见到行为可能发生危害结果；

(3) "应当预见"是"预见义务"和"预见能力"的统一；

〈示例〉某人启动汽车时没有注意查看周围状况，将汽车后面玩耍的小孩轧死；

〈注意〉预见义务包括法律法规规定的注意义务和社会共同生活准则要求的注意义务；

【考点 3：预见能力的判断标准】

(1) 预见能力是指行为人预见并避免其行为可能产生的危害结果的主观能力；

(2) 判断标准采用折中说：以主观标准为根据，以客观标准作参考；

(3) 具体把握时既要考虑行为人的年龄、职业、社会阅历、文化水平、技术熟练程度等，又要考察行为时的客观环境；

〈对比〉客观标准说依社会一般人水平衡量；主观标准说依行为人本身能力和水平衡量；折中说实质仍坚持主观标准；

【考点 4：过于自信的过失】

(1) 过于自信的过失是指行为人已经预见到自己的行为可能发生危害社会的结果，但轻信能够避免，以致发生这种结果的心理态度；

(2) 特征：行为人已经预见到行为可能引起危害社会的结果；行为人轻信能够避免危害结果的发生；

(3) 轻信是以一定的主观条件（经验、技能、知识）或客观条件（有利环境、工具性能、他人帮助）为凭借的；

〈易错点〉过于自信的过失中的“已经预见”具有模糊性、不确定性，与犯罪故意中的“明知”有区别；

【考点 5：两种过失的区别】

(1) 关键区别在于行为人在行为当时是否已经认识到其行为可能会导致某种结果的发生；

(2) 过于自信的过失中行为人已经预见到可能导致危害结果，但轻信可以避免；

(3) 疏忽大意的过失中行为人对危害结果的发生根本没有预见；

〈对比〉过于自信的过失又称有认识的过失；疏忽大意的过失又称无认识的过失；

【考点 6：容许的危险行为】

(1) 容许的危险行为是指某种行为虽然潜藏着损害法益的危险，但该行为的目的具有正当性，并在客观上有益于社会，因而法律在一定限度内允许这种危险行为的实施；

(2) 对于实施这些危险行为的人，只要其遵守了公认的行为规则，并以慎重的态度实施其行为，即使造成了侵害合法权益的结果，也不能认定为犯罪过失；

(3) 现代社会中火车、汽车、飞机等交通工具，以及矿山、电力、煤气等各种事业或设施都存在一定程度的危险；

〈案例〉医生为抢救危重病人实施风险很大的手术，只要遵循规章制度及诊疗规范，即使手术失败也不构成医疗事故罪；

【考点 7：信赖原则】

(1) 信赖原则是指当行为人开车遵守交通规则时，合理地相信别的参与公共交通运输的人也在遵守规则，只要遵守了规则，即使出现事故，在刑法上也一律被认定为意外事件；

(2) 违反交通规则情况下，行为人的主观方面主要表现为过失，一般是过于自信的过失；

(3) 信赖原则还适用于其他生活领域，如允许医生在做手术时假设其他医护人员都会按照医疗规则行事；

〈注意〉闯红灯是故意的，但对于出现的结果，行为人希望能够避免，相信自己能够避免，应按照过失处理；

【考点 8：过于自信的过失与间接故意的区别】

(1) 认识因素：间接故意是“明知”，过于自信的过失是“预见”，间接故意对结果发生可能性的认识程度更高；

(2) 意志因素：间接故意的行为人不希望结果发生但也不反对排斥，听之任之；过于自信的过失的行为人对危害结果持完全否定态度；

(3) 结果发生后态度：过于自信的过失的行为人会感到吃惊、遗憾、懊悔，并采取积极措施防止危害结果扩大；间接故意的行为人一般不会产生这样的情感；

〈易错点〉危害结果发生时，间接故意的行为人不会感到意外，过于自信过失的行为人会觉得出乎意料；

〈提示〉如有事实证明行为人采取了积极措施避免结果发生，通常属于过于自信的过失；对无任何自信根据而不计后果地实施冒险行为的，一般属于间接故意；

第五节 无罪过行为

【考点 1：意外事件的构成要件与认定】

(1) 意外事件是指行为造成损害结果但不出于故意或过失，由无法预见原因引起的情况；

(2) 构成要件：行为客观上造成损害结果；主观上无故意或过失；损害结果由不能预见原因引起；

(3) 不能预见是意外事件本质特征，指根据客观环境和行为人实际认识能力，没有也不可能预见损害结果；

〈示例〉司机以正常速度行驶，男子突然扑到车前自杀被轧死，司机无法预见该反常行为，属意外事件不负责任；

〈易错点〉意外事件与疏忽大意过失区别在于：意外事件不可能预见，疏忽大意过失应当且能够预见但疏忽未预见；

【考点 2：不可抗力的特征与适用】

(1) **不可抗力**是指行为造成损害结果但不出于故意或过失，由**不能抗拒**原因引起的情况；

(2) **特征**：行为客观上造成损害结果；主观上无故意或过失；损害结果由不能抗拒原因引起；

(3) 不能抗拒指行为人认识到可能发生损害但因**主客观条件**限制**无力排除**或阻止损害发生；

〈案例〉医疗队赴地震灾区救援，因山体滑坡道路受阻未能及时到达，重伤员死亡属不可抗力，队员无责任；

【考点 3：期待可能性理论与适用】

(1) **期待可能性**指从行为时具体情况看，可期待行为人不实施违法行为而应实施合法行为的情形；

(2) 法律不能**强人所难**，只有具有期待适法行为可能性但作违法行为时才能**谴责**行为人；

(3) 概念模糊要件界限不明确，大规模适用会导致法的**不安定性**，我国适用较为**罕见**；

〈注意〉判断期待可能性应依行为人当时能力状态，具有责任能力的人基于故意过失实施违法行为通常存在期待可能性；

〈案例〉特殊时期因遭受自然灾害出外谋生而重婚，因缺乏期待可能性不以重婚罪论处；

第六节 刑法上的认识错误

【考点 1：刑法上的认识错误概述】

(1) **认识错误**是指行为人对自己行为的法律性质或事实情况的认识发生错误；

(2) 认识错误分为**法律认识错误**（违法性错误）和**事实认识错误**两大类；

(3) 认识错误可能影响行为人的主观心理态度和**刑事责任**。

【考点 2：法律认识错误的三种情况】

(1) **假想的犯罪**：行为人误认为不构成犯罪的行为构成犯罪，根据**罪刑法定原则**，不能以犯罪论处；

(2) **假想的无罪**：行为人误认为构成犯罪的行为不构成犯罪，原则上应依法**追究**刑事责任；

(3) 对具体罪名及刑罚轻重的认识错误：既不影响**定罪**，也不影响**量刑**。

〈示例〉假想的犯罪如把正当防卫、紧急避险当成犯罪，把卖淫、嫖娼等不道德行为当成犯罪；

〈案例〉甲男明知乙女只有 13 周岁，误以为法律不禁止征得幼女同意后的性行为，仍构成犯罪；

〈注意〉三种特殊情况下法律认识错误不可避免：新法刚实施时不知情、信赖主管机关见解、信赖下位法违背上位法。

【考点 3：事实认识错误的理论争议】

(1) **具体符合说**：只有行为人认识的事实与实际发生的事实相一致时，才成立故意既遂犯；

(2) **法定符合说**：行为人认识的事实与实际发生的事实在犯罪构成范围内一致，就成立故意既遂犯；

(3) 理论通说和司法实践均采**法定符合说**。

〈对比〉具体符合说重视法益主体区别，法定符合说重视法益性质而不重视法益主体区别；

〈案例〉甲意欲杀乙误杀丙，具体符合说认为对乙未遂对丙过失，法定符合说认为故意杀人既遂。

【考点 4：客体错误的处理原则】

(1) **客体错误**是指行为人意图侵犯一种客体，实际侵犯了另一种客体；

(2) 应当按照行为人**意图侵犯的客体**定罪；

(3) 分为两种情况：社会关系**部分重合**和社会关系**完全独立**。

〈案例〉行为人本欲盗窃一般财物，误把枪支当作一般财物偷走，应定盗窃罪而非盗窃枪支罪；

〈案例〉甲意图杀害乙，将乙店中模特误认为是乙开枪，应按想象竞合从一重罪论处。

【考点 5：对象错误的三种情况】

(1) 意欲指向的具体犯罪对象**不存在**：行为人仍成立故意犯罪，但只负犯罪**未遂**的刑事责任；

(2) 对同一性质具体对象的认识错误：采取法定符合说，没有引起客体变化的对象认识错误不影响定性；

(3) 对不同性质具体对象的认识错误：超出同一犯罪构成的内容，行为人对超出部分认定为过失。

〈案例〉张某意欲窃取李某手机，结果窃取了手表，仍成立盗窃罪既遂；

〈案例〉张某想杀害李某，误杀了李某的双胞胎弟弟李小明，成立故意杀人罪既遂；

〈案例〉张某想杀死王某，误将猫当作人杀死，属于故意杀人罪未遂与过失毁坏财物的想象竞合。

【考点 6：行为性质错误】

(1) 行为性质错误是指行为人对自己行为的实际性质发生错误认识；

(2) 假想防卫、假想避险等都属于此种情况；

(3) 一般可以排除故意犯罪的成立，行为要么不构成犯罪，要么构成过失犯罪。

〈案例〉丙见甲男与乙女拉扯，以为是不轨行为冲上去推倒甲男致死，事后得知甲乙系夫妻吵架；

〈对比〉行为性质错误是对事实本身的误解，法律错误是对法律评价的误解。

【考点 7：工具错误】

(1) 工具错误是指行为人对其使用的工具产生错误认识；

(2) 行为人具备犯罪故意，也实施了犯罪行为，只是对犯罪工具实际效能误解致使犯罪未得逞；

(3) 应以犯罪未遂追究行为人的刑事责任。

〈示例〉错把白糖当作砒霜去投毒杀人，错把假枪当真枪射杀他人等。

【考点 8：因果关系错误的四种情况】

(1) 因果关系存在与否的错误：分为三种情形，不影响犯罪性质但可能影响犯罪形态；

(2) 因果关系发展方向的错误：对超出故意范围的结果排除故意，只负过失罪责；

(3) 因果关系具体进程的错误：对因果关系具体进程的错误认识不影响刑事责任；

(4) 犯罪结果的提前实现：处理标准是行为人是否已经着手。

〈案例〉甲开枪击中乙致死但以为没击中，仍应成立犯罪既遂；

〈案例〉行为人欲杀害被害人，造成休克后以为已死扔入河中，被害人溺水而亡，仍构成故意杀人既遂；

〈案例〉妻子放毒酒准备次日给丈夫喝，丈夫提前回家喝毒酒死亡，妻子尚未着手只成立犯罪预备。

【考点 9：打击错误】

(1) 打击错误是指行为人对意欲侵害的对象实施侵害行为，由于行为偏差导致欲攻击的对象与实际受害的对象不一致；

(2) 包括同一犯罪构成内部的错误和不同犯罪构成的错误；

(3) 处理方式采取法定符合说，在犯罪构成内若主客观一致，则成立既遂。

〈案例〉张某欲杀李某，因枪法不准误杀了王某，主客观在侵犯生命权上一致，成立故意杀人罪既遂；

〈案例〉甲想杀死乙，子弹没打中乙却击中了乙旁的狗，甲对乙是故意杀人未遂，对狗是过失毁坏财物。

制作

